राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति

President and Vice-President of India | UPPCS / UPPSC Prelims

द्विभाषी अध्ययन नोट्स: निर्वाचन, योग्यता, शक्तियाँ, महाभियोग, पद से हटाना और वीटो

इस PDF का उपयोग कैसे करें

- पहले हिन्दी भाग पढ़ें, फिर English भाग से संवैधानिक शब्दावली दोहराएँ।
- अंत में त्वरित पुनरावृत्ति और अभ्यास प्रश्न हल करें।
- अनुच्छेद संख्या और निर्वाचन मंडल के अंतर UPPCS Prelims के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

भाग 1 — हिन्दी नोट्स

1. संवैधानिक अनुच्छेद

विषय	अनुच्छेद
राष्ट्रपति का पद और कार्यपालिका शक्ति	52–53
राष्ट्रपति का निर्वाचन	54–55
कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन, योग्यता	56–58
पद की शर्तें और शपथ	59–60
महाभियोग और रिक्ति	61–62
उपराष्ट्रपति का पद	63
राज्यसभा का पदेन सभापति	64
उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्य	65
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन	66
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और हटाना	67
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति	72
मंत्रिपरिषद की सलाह	74
राष्ट्रपति का अध्यादेश	123

2. राष्ट्रपति का निर्वाचन — अनुच्छेद 54-55

- निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं।
- मनोनीत सांसद, विधान परिषदों के सदस्य और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते।
- निर्वाचन प्रणाली: आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) और गुप्त मतदान।
- विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित विधायकों की संख्या पर आधारित होता है; सांसद के मत का मूल्य विधायकों के कुल मत-मूल्य और निर्वाचित सांसदों की संख्या से निकाला जाता है।
- राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है — अनुच्छेद 71।

3. योग्यता, कार्यकाल और शपथ

- योग्यता (अनुच्छेद 58): भारत का नागरिक; न्यूनतम आयु 35 वर्ष; लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता; लाभ का पद धारण न करता हो, संवैधानिक अपवादों के अधीन।
- कार्यकाल पाँच वर्ष है (अनुच्छेद 56); पुनर्निर्वाचन संभव है (अनुच्छेद 57)। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है।
- त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है।
- शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं (अनुच्छेद 60)।
- आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए चुना गया व्यक्ति पद ग्रहण करने की तारीख से पूरा पाँच वर्ष का कार्यकाल पाता है।

4. राष्ट्रपति की शक्तियाँ

क. कार्यपालिका शक्तियाँ

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति; प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति।
- राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संविधान/कानून के अनुसार अन्य नियुक्तियाँ।

- संघ की कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है (अनुच्छेद 77)।
- सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर; नियुक्तियाँ कानून के अधीन।

ख. विधायी शक्तियाँ

- संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा भंग करना; संसद को संबोधित करना तथा संदेश भेजना।
- अनुच्छेद 123 के तहत, जब संसद के दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के पुनः एकत्र होने के छह सप्ताह बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है, यदि पहले वापस या अस्वीकृत न हो।
- राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान/व्यावहारिक अनुभव वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करता है (अनुच्छेद 80)।

ग. न्यायिक / क्षमादान शक्ति — अनुच्छेद 72

शब्द	अर्थ
Pardon — पूर्ण क्षमा	दंड और दोषसिद्धि के प्रभाव को समाप्त करना
Reprieve — स्थगन	दंड के निष्पादन को अस्थायी रूप से टालना
Respite — विशेष राहत	विशेष परिस्थिति में कम/हल्का दंड देना
Remission — परिहार	दंड का प्रकार बदले बिना अवधि घटाना
Commutation — लघुकरण	दंड को हल्के प्रकार के दंड में बदलना

राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 की शक्ति में कोर्ट मार्शल, संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कानूनों के अपराध और सभी मृत्यु-दंड के मामले शामिल हैं।

घ. आपातकालीन शक्तियाँ

- राष्ट्रीय आपातकाल — अनुच्छेद 352: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह।
- राज्य में राष्ट्रपति शासन — अनुच्छेद 356: राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता।
- वित्तीय आपातकाल — अनुच्छेद 360।
- सभी उद्घोषणाएँ संवैधानिक शर्तों और संसदीय अनुमोदन के अधीन हैं।

5. राष्ट्रपति का महाभियोग — अनुच्छेद 61

- आधार: संविधान का उल्लंघन। संविधान इस पद के लिए 'उल्लंघन' की अलग परिभाषा नहीं देता।
- प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है।
- कम-से-कम 14 दिन का लिखित नोटिस और उस सदन की कुल सदस्य-संख्या के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
- प्रारंभ करने वाले सदन में प्रस्ताव कुल सदस्य-संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।
- दूसरा सदन आरोप की जाँच करता है। राष्ट्रपति को उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। दूसरे सदन द्वारा भी कुल सदस्य-संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से आरोप सिद्ध होने पर राष्ट्रपति पद से हटता है।

6. राष्ट्रपति का वीटो

प्रकार	नियम
पूर्ण वीटो (Absolute)	विधेयक पर स्वीकृति रोकना।
निलंबनकारी वीटो (Suspensive)	साधारण विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है; दोबारा पारित होने पर स्वीकृति रोक नहीं सकता।
पॉकेट वीटो (Pocket)	निर्णय के लिए संविधान में कोई निश्चित समय-सीमा न होने से विधेयक लंबित रखा जा सकता है।

धन विधेयक	पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता।
संविधान संशोधन विधेयक	अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विधिवत पारित होने पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है।

7. उपराष्ट्रपति — निर्वाचन, योग्यता और कार्य

- अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है।
- निर्वाचन (अनुच्छेद 66): संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। प्रणाली: आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान।
- योग्यता: भारतीय नागरिक; 35 वर्ष आयु; राज्यसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता; लाभ का पद नहीं, संवैधानिक अपवादों के अधीन।
- कार्यकाल पाँच वर्ष; पुनर्निर्वाचन संभव। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है (अनुच्छेद 64)।
- राष्ट्रपति का पद रिक्त होने या राष्ट्रपति के कार्य करने में असमर्थ होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है (अनुच्छेद 65)। उस अवधि में वह राज्यसभा सभापति के कार्य नहीं करता।
- हटाना: राज्यसभा के उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव, लोकसभा की सहमति और कम-से-कम 14 दिन का नोटिस। यह महाभियोग नहीं है।

8. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति — तुलना

बिंदु	राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद	52	63
निर्वाचक मंडल	निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक	दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सांसद
न्यूनतम आयु	35 वर्ष	35 वर्ष
सदस्यता की योग्यता	लोकसभा	राज्यसभा
कार्यकाल	5 वर्ष	5 वर्ष
मुख्य भूमिका	संघ का संवैधानिक प्रमुख	राज्यसभा का पदेन सभापति
हटाने की प्रक्रिया	अनुच्छेद 61 का महाभियोग	राज्यसभा प्रस्ताव + लोकसभा की सहमति

9. UPPCS Prelims — त्वरित पुनरावृत्ति

- राष्ट्रपति का निर्वाचन: अनुच्छेद 54–55; उपराष्ट्रपति का निर्वाचन: अनुच्छेद 66।
- मनोनीत सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं।
- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति: अनुच्छेद 72; राज्यपाल की: अनुच्छेद 161।
- राष्ट्रपति का अध्यादेश: अनुच्छेद 123; राज्यपाल का: अनुच्छेद 213।
- राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान के उल्लंघन के आधार पर; उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अलग है।
- राष्ट्रपति साधारण विधेयक लौटा सकता है, धन विधेयक नहीं; संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति आवश्यक है।

10. अभ्यास प्रश्न

- 1. राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? (क) सभी सांसद और सभी विधायक (ख) निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक (ग) केवल लोकसभा (घ) केवल राज्यसभा
- 2. उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? (क) राज्य विधायक (ख) केवल निर्वाचित सांसद (ग) दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य (घ) केवल लोकसभा

- 3. राष्ट्रपति के महाभियोग का अनुच्छेद? (क) 56 (ख) 61 (ग) 72 (घ) 123
- 4. राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति? (क) 72 (ख) 74 (ग) 123 (घ) 143
- 5. क्या राष्ट्रपति धन विधेयक लौट सकता है? (क) हाँ (ख) नहीं
- उत्तर: 1-(ख), 2-(ग), 3-(ख), 4-(ग), 5-(ख)

PART 2 — ENGLISH NOTES

1. Constitutional Articles

Topic	Article(s)
Office and executive power of President	52–53
Election of President	54–55
Term, re-election and qualifications	56–58
Conditions of office and oath	59–60
Impeachment and vacancy	61–62
Office of Vice-President	63
Ex-officio Chairman of Rajya Sabha	64
Vice-President acting as President	65
Election of Vice-President	66
Term and removal of Vice-President	67
President's pardoning power	72
Aid and advice of Council of Ministers	74
President's Ordinance power	123

2. Election of the President — Articles 54–55

- The electoral college consists of elected members of both Houses of Parliament and elected members of the Legislative Assemblies of States, including Delhi and Puducherry.
- Nominated MPs, members of Legislative Councils, and nominated members of Legislative Assemblies do not vote in the presidential election.
- Method: proportional representation by means of the single transferable vote; voting is by secret ballot.
- The value of an MLA's vote is linked to State population and the number of elected MLAs. The value of an MP's vote is calculated from the total value of MLA votes and the number of elected MPs.
- Election disputes are decided by the Supreme Court under Article 71.

3. Qualifications, term and oath

- Article 58: citizen of India; at least 35 years old; qualified for election to the Lok Sabha; and must not hold an office of profit, subject to constitutional exceptions.
- Term: five years under Article 56; re-election is permitted under Article 57. The President may continue until the successor enters office.
- Resignation is addressed to the Vice-President.
- Oath is administered by the Chief Justice of India or, in their absence, the senior-most available Supreme Court judge (Article 60).
- A person elected to fill a casual vacancy serves a full five-year term from the date of entering office.

4. Powers of the President

A. Executive powers

- Appoints the Prime Minister and, on the Prime Minister's advice, other ministers.
- Appoints Governors, the Attorney-General, the Comptroller and Auditor General and other authorities as provided by the Constitution and law.

- Union executive action is expressed in the President's name (Article 77).
- The President is the Supreme Commander of the Defence Forces, subject to law.

B. Legislative powers

- Summons and prorogues Parliament, may dissolve the Lok Sabha, addresses Parliament and may send messages to it.
- Under Article 123, an Ordinance may be promulgated when both Houses are not in session simultaneously and immediate action is necessary.
- An Ordinance ceases to operate six weeks after Parliament reassembles, unless disapproved or withdrawn earlier.
- The President nominates 12 members to the Rajya Sabha for special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service (Article 80).

C. Judicial power — Article 72

Term	Meaning
Pardon	Removes the punishment and legal consequences of the conviction
Reprieve	Temporarily postpones execution of a sentence
Respite	Awards a lesser sentence due to special circumstances
Remission	Reduces the period of a sentence without changing its character
Commutation	Substitutes a lighter form of punishment for a heavier one

Article 72 applies to court-martial cases, offences under laws within the Union's executive sphere, and all cases involving a sentence of death.

D. Emergency powers

- National Emergency — Article 352: war, external aggression or armed rebellion.
- President's Rule — Article 356: failure of constitutional machinery in a State.
- Financial Emergency — Article 360.
- Emergency proclamations are subject to constitutional conditions and parliamentary approval.

5. Impeachment of the President — Article 61

- Ground: violation of the Constitution. The Constitution does not separately define this expression.
- The process may be initiated in either House of Parliament.
- At least 14 days' written notice is required, signed by at least one-fourth of the total membership of the initiating House.
- The initiating House must pass the resolution by at least two-thirds of its total membership.
- The other House investigates the charge. The President may appear and be represented. Removal occurs only if the second House also sustains the charge by at least two-thirds of its total membership.

6. Presidential veto

Type	Rule
Absolute veto	Withholding assent to a bill.
Suspensive veto	An ordinary bill may be returned for reconsideration; if passed again, assent cannot be withheld.
Pocket veto	A bill may be kept pending because the Constitution specifies no time limit for the decision.

Money Bill	Cannot be returned for reconsideration.
Constitution Amendment Bill	The President must give assent to a duly passed amendment bill under Article 368.

7. Vice-President: election, qualifications and functions

- Article 63 provides for the office of Vice-President.
- Election (Article 66): elected and nominated members of both Houses of Parliament vote. State MLAs do not participate. The method is proportional representation by single transferable vote, with secret ballot.
- Qualifications: citizen of India; at least 35 years old; qualified for election to the Rajya Sabha; and not holding an office of profit, subject to constitutional exceptions.
- Term: five years; re-election is permitted. Resignation is addressed to the President.
- The Vice-President is ex-officio Chairman of the Rajya Sabha (Article 64).
- Under Article 65, the Vice-President acts as President when the office is vacant or the President cannot act. During that period, the Vice-President does not perform the duties of Rajya Sabha Chairman.
- Removal requires a Rajya Sabha resolution passed by a majority of all its then members, agreed to by the Lok Sabha, with at least 14 days' notice. This is not impeachment.

8. President vs Vice-President

Point	President	Vice-President
Article	52	63
Electoral college	Elected MPs + elected MLAs	Elected and nominated MPs of both Houses
Minimum age	35 years	35 years
Membership qualification	Lok Sabha	Rajya Sabha
Term	5 years	5 years
Main role	Constitutional head of Union	Ex-officio Chairman of Rajya Sabha
Removal	Impeachment under Article 61	Rajya Sabha resolution + Lok Sabha agreement

9. UPPCS Prelims — rapid revision

- President's election: Articles 54–55; Vice-President's election: Article 66.
- Nominated MPs are excluded from the President's electoral college but included in the Vice-President's electoral college.
- President's pardoning power: Article 72; Governor's: Article 161.
- President's Ordinance: Article 123; Governor's Ordinance: Article 213.
- President's impeachment is for violation of the Constitution; Vice-President's removal is a separate procedure.
- The President may return an ordinary bill, but not a Money Bill; assent is mandatory for a duly passed constitutional amendment bill.

10. Practice questions

- 1. Who participates in the President's election? (A) All MPs and MLAs (B) Elected MPs and elected MLAs (C) Lok Sabha only (D) Rajya Sabha only

- 2. Who participates in the Vice-President’s election? (A) State MLAs (B) Elected MPs only (C) Elected and nominated members of both Houses (D) Lok Sabha only
- 3. Which Article deals with impeachment? (A) 56 (B) 61 (C) 72 (D) 123
- 4. Which Article empowers the President to promulgate Ordinances? (A) 72 (B) 74 (C) 123 (D) 143
- 5. Can the President return a Money Bill? (A) Yes (B) No
- Answers: 1-(B), 2-(C), 3-(B), 4-(C), 5-(B)